

103 – PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO PSTE – ADVOGADO/ PLENO/ P39

Nome do Candidato

Número de Inscrição

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:
 - Um Caderno de Questões contendo **50 (cinquenta) questões** objetivas de múltipla escolha e **1 (uma) questão** hipotética.
 - Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
 - Um Caderno de Resposta da Peça Processual.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade das Provas terá a duração de **5 (cinco) horas**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva e elaboração e transcrição da Peça Processual.
- O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorrida **1 (uma) hora** do efetivo início da prova, entregando ao fiscal a sua Folha de Respostas das Provas Objetiva e o Caderno de Resposta da Peça Processual. A Folha de Respostas da Prova Objetiva e o texto transcrito no campo "Texto Definitivo", do Caderno de Resposta da Peça Processual serão os únicos documentos válidos para correção.
- O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando **60 (sessenta) minutos** para o término do horário estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala as suas Folhas de Respostas das Provas Objetiva e o Caderno de Resposta da Peça Processual.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES – FOLHA DE RESPOSTAS

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

- Todas as questões deverão ser respondidas.

INSTRUÇÕES – PEÇA PROCESSUAL

- Para a realização da Peça Processual, o candidato receberá caderno específico, no qual redigirá com caneta de tinta azul ou preta.
- A Peça Processual deverá ser escrita à mão, em letra legível, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim.
- A Peça Processual não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não seja o cabeçalho do Caderno de Resposta da Peça Processual, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a anulação da Peça Processual.
- O texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da Peça Processual.
- O rascunho é de preenchimento facultativo e não vale para finalidade de avaliação.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.



CONCURSOS PÚBLICOS

09/2012

Espaço reservado para anotação das respostas

CRECI/4ª REGIÃO – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2012

103 – PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO
PSTE – ADVOGADO/ PLENO/ P39



Nome: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia **03 de setembro de 2012**.

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2.

Encerrada a Olimpíada, revelo a você, dileto leitor, o segredo do alto rendimento nos esportes: o atleta não pode pensar.

A razão para isso, como explica John Coates em *The Hour Between Dog and Wolf*, é que, operando no nível da consciência, o cérebro é uma tartaruga. Levamos pelo menos 200 (duzentos) milissegundos para dirigir os olhos para um ponto de interesse, mais 300 (trezentos) ou 400 (quatrocentos) milissegundos para fazer uma inferência cognitiva e outros 50 (cinquenta) milissegundos para iniciar o comando motor. Assim, um sujeito excepcionalmente rápido gasta, no mínimo, meio segundo pensando.

E meio segundo é uma eternidade no alto rendimento. Um saque no tênis dá ao rebatedor 400 (quatrocentos) milissegundos para reagir. Um pênalti chega ao gol em 290 (duzentos e noventa) milissegundos. No pingue-pongue, que nem sempre é levado muito a sério pelo torcedor olímpico, o tempo de reação cai para 160 (cento e sessenta) milissegundos, só um pouco mais que os 120 (cento e vinte) milissegundos usados por velocistas para reagir ao tiro de largada e que fazem a diferença na hora de estabelecer recordes.

O cérebro resolve essa dificuldade mandando a consciência às favas e atuando no que se chama de nível pré-atencional. É o mesmo mecanismo que faz com que você se esquive de uma bolada muito antes de “ver” o projétil se aproximando. Nesses casos, não recorremos ao córtex, mas a estruturas muito mais primitivas, como o colículo superior. Com ele, não distinguimos formas e cores nem podemos identificar o objeto, mas o tempo para iniciar uma reação pode cair para 15 (quinze) milissegundos.

Para vencer, portanto, o atleta precisa esforçar-se para não deixar a consciência interferir nos processos automáticos, que, se ele treinou direito, estão armazenados em seu cerebelo. Essa estrutura, envolvida com a coordenação motora e o equilíbrio, foi, ao lado do córtex, uma das que mais aumentaram de tamanho ao longo da evolução humana.

Hélio Schwartzman. *Reação Olímpica*. <http://www1.folha.uol.com.br>. Adaptado.

1. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que
 - (A) as pessoas levam meio segundo para fazer uma inferência cognitiva e reagir.
 - (B) o ato de “não poder pensar” está diretamente relacionado ao que se chama de nível “pré-atencional”.
 - (C) o atleta não precisa pensar, haja vista que seu trabalho relaciona-se apenas com o processo automático dos movimentos.
 - (D) o atleta que não obtém êxito nas competições é aquele que não utiliza o córtex cerebral.
2. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.
 - (A) Reescrevendo o trecho do segundo parágrafo “fazer uma inferência cognitiva” para “fazer uma compilação cognitiva”, o sentido da frase não é alterado.
 - (B) A palavra “recorde” possui a sílaba tônica em “re”.
 - (C) No trecho do quarto parágrafo: “[...] não recorremos ao córtex, mas a estruturas muito mais primitivas [...]” o verbo recorrer preserva o mesmo sentido e classificação na oração “ela recorreu a casa procurando sua bolsa”.
 - (D) Substituindo o trecho do quarto parágrafo “mandando a consciência às favas” por “mandando a consciência embora”, o sentido da frase se mantém preservado.
3. Assinale a alternativa em que **todas** as palavras seguem a mesma regra de acentuação.
 - (A) Andromeda/ pênalti/ cliper.
 - (B) Barômetro/ fascículo/ pindauba.
 - (C) Dandi/ decassegui/ bilis.
 - (D) Nacar/ corumba/ Piauí.
4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à ocorrência da crase, assinale a alternativa correta.
 - (A) À partir de hoje, não será permitido o uso de boné.
 - (B) Passou à frequentar casas noturnas com seus amigos.
 - (C) Foi ao restaurante e pediu um filé à cubana.
 - (D) O acordo dizia respeito à contribuições feitas pela empresa.
5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à ortografia e ao contexto, assinale a alternativa **incorreta**.
 - (A) O jornalista perguntou ao prefeito a cerca do saneamento básico.
 - (B) Todos foram bem na prova, afora o menino que não havia estudado.
 - (C) Comeu os biscoitos, conquanto não tivesse fome.
 - (D) Se não fizer o trabalho, não receberá.

6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à ortografia, assinale a alternativa correta. (A) Tomou um susto quando o médico disse-lhe que precisava de encherto. (B) Acordou com o canto dos rouchinóis. (C) Foi à feira comprar lixia e açai. (D) O pai obrigou o filho a ir à catequese.	11. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta. (A) Ele aspirava a uma vaga naquela instituição. (B) Se você satisfazer a vontade de Mirta, ela ficará feliz. (C) Prefiro estudar do que ficar assistindo televisão. (D) Chegamos no cinema atrasados e não conseguimos entrar.
7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à colocação pronominal, assinale a alternativa correta. (A) Darei-lhe esta flor com carinho. (B) Todos se alegraram com a festa. (C) Nada faz-me rir. (D) Aquilo incentivou-me a ler o livro.	12. Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. 1. O rapaz ____ sabia ler e escrever. 2. ____ cerca de mil servidores públicos nas ruas reivindicando melhores condições de trabalho. 3. Não sabia ____ motivo a namorada estava zangada. (A) mal/ à/ porque (B) mau/ há/ porque (C) mal/ há/ por que (D) mau/ há/ por que
8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à pontuação, assinale a alternativa incorreta. (A) A moça, com cabelos longos entrou no salão de beleza. (B) Junior, faça-me um favor. (C) Maria dorme cedo e acorda tarde. (D) O jornalista que usava óculos foi barrado na entrada do fórum.	13. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação ao uso dos pronomes, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. 1. O documento ____ dados referi-me estão sobre a mesa. 2. A escola ____ estuda é rigorosa com os horários. 3. O lugar ____ ele foi é muito perigoso. (A) cujos/ onde/ onde (B) a cujos/ aonde/ onde (C) cujos/ onde/ aonde (D) a cujos/ onde/ aonde
9. Leia a oração abaixo. Joana foi à Prefeitura Municipal para resolver algumas pendências. Assinale a alternativa que apresenta o mesmo vício de linguagem da oração acima. (A) Fazem dois anos que não volto a minha terra natal. (B) Não encontraram-me em casa. (C) O show era gratuito. (D) Possuem um elo de ligação muito forte.	14. Assinale a alternativa cuja segunda palavra não deriva da primeira. (A) Nó – nódulo. (B) Modo – módulo. (C) Espelho – esplendor. (D) Carta – cartilha.
10. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à concordância nominal, assinale a alternativa correta. (A) No segundo encontro, ela deu menas atenção a ele. (B) Marcou a reunião para meio-dia e meia. (C) Segue anexo os formulários preenchidos. (D) Ela mesmo fez o bolo para o aniversariante.	CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 15. Roberta comprou um computador com 4GB de memória RAM. Isso significa que o(a) (A) disco rígido do computador tem capacidade de armazenamento de 4GB. (B) memória principal do computador tem capacidade de armazenamento de 4GB. (C) velocidade de acesso à rede desse computador é de 4GB. (D) vídeo desse computador tem uma resolução de imagem de 4GB.

16. João é canhoto e gostaria de inverter o acionamento dos botões do *mouse* do seu computador (ou seja, passar o acionamento principal para o botão direito). Sabe-se que João utiliza um computador com o sistema operacional *Microsoft Windows*. Sendo assim, é correto afirmar que essa operação

- (A) é possível, bastando para isso instalar um aplicativo específico para essa função de troca de operação dos botões do *mouse*.
- (B) não é possível, porque o sistema operacional *Microsoft Windows* não permite que essa troca seja realizada.
- (C) é possível, bastando para isso acessar a opção correspondente à configuração do *mouse* no Painel de Controle do *Microsoft Windows*.
- (D) não é possível, porque essa característica de acionamento principal ser feito no botão esquerdo do *mouse* é algo que vem configurado de fábrica e não pode ser alterado.

17. Sobre a formatação de textos no aplicativo editor de textos *Microsoft Office Word* 2010, assinale a alternativa correta.

- (A) Existe a possibilidade de limpar toda a formatação de uma palavra com um único comando.
- (B) Só é possível aplicar um sombreamento em um parágrafo selecionando-o completamente.
- (C) Se um parágrafo, contendo uma única palavra, for formatado como tendo alinhamento *Centralizado*, obrigatoriamente essa palavra aparecerá no centro da página (horizontalmente).
- (D) Se dois parágrafos consecutivos forem selecionados e for aplicada uma borda do tipo *Externa* a essa seleção, cada parágrafo receberá uma borda individual e independente do outro parágrafo, em toda a sua volta.

18. Helena está criando uma planilha de cálculos no aplicativo *Microsoft Office Excel* 2010. Em determinado momento, ela tem a necessidade de selecionar diversas células não adjacentes. Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) para realizar essa operação, Helena deve clicar na primeira célula a ser selecionada, pressionar e manter pressionada a tecla CTRL do teclado e então clicar nas outras células a serem selecionadas.
- (B) para realizar essa operação, Helena deve clicar na primeira célula a ser selecionada, pressionar e manter pressionada a tecla ALT do teclado e então clicar nas outras células a serem selecionadas.
- (C) para realizar essa operação, Helena deve clicar na primeira célula a ser selecionada, pressionar e manter pressionada a tecla SHIFT do teclado e então clicar nas outras células a serem selecionadas.
- (D) não é possível selecionar células não adjacentes no *Microsoft Office Excel* 2010.

19. Em relação a distribuições *Linux*, analise as assertivas abaixo.

- I. Distribuição é um sistema operacional baseado no *Linux* e inclui o *kernel* (núcleo do programa) *Linux* e outros softwares aplicativos.
- II. As distribuições são mantidas por organizações comerciais ou por projetos comunitários.
- III. Quem mantém essas distribuições as monta e as testa antes de disponibilizá-las para o público em geral.

É correto o que se afirma em

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, II e III.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

20. De acordo com o disposto na Lei nº 6.530/78, analise as assertivas abaixo.

- I. As penalidades previstas na Lei nº 6.530/78 possuem a mesma dosimetria em todos os casos em que aplicada.
- II. As penalidades devem ser aplicadas isoladamente. A aplicação de uma exclui a aplicabilidade de qualquer outra.
- III. A pena de suspensão será anotada na carteira profissional do Corretor de Imóveis ou responsável pela pessoa jurídica e se este não a apresentar para que seja consignada a penalidade, o Conselho Nacional poderá convertê-la em cancelamento da inscrição.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

21. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos de disciplina e fiscalização do exercício da profissão de Corretor de Imóveis, dotado de personalidade jurídica. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a constituição do regime jurídico de tais órgãos.

- (A) Fundação, vinculada ao Ministério do Trabalho.
- (B) Empresa de Economia Mista, com autonomia administrativa.
- (C) Empresa pública, com autonomia e personalidade jurídica de direito privado.
- (D) Autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito público.

22. A Lei Federal nº 6.530/78, que regulamenta a profissão de Corretor de Imóveis, estabelece órgãos de fiscalização e competência aos Conselhos Federais e Estaduais. Em se tratando de competência, cabem a eleição da diretoria, a aprovação de relatório anual e a previsão orçamentária ao (A) Conselho Municipal. (B) Conselho Distrital. (C) Conselho Federal. (D) Conselho Estadual.	26. A Lei nº 10.795/03 estabelece a fixação do valor máximo das anuidades para pessoas físicas ou firma individual, que corresponde a (A) R\$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais). (B) R\$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais). (C) R\$585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais). (D) R\$775,00 (setecentos e setenta e cinco reais).
23. Segundo o Decreto Federal nº 81.871/78, o exercício do mandato de membro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, assim como a respectiva eleição, ficarão subordinados ao preenchimento de alguns requisitos mínimos. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta esses requisitos. (A) Inscrição na jurisdição do Conselho Regional respectivo há mais de 2 (dois) anos; pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos; inexistência de condenação a pena superior a 2 (dois) anos, em virtude de sentença transitada em julgado. (B) Inscrição na circunscrição do Conselho Federal respectivo há mais de 1 (um) ano; pleno gozo dos direitos políticos; inexistência de condenação irrecoorrível a pena superior a 4 (quatro) anos. (C) Inscrição na subseção do Conselho Regional respectivo há mais de 3 (três) anos; pleno gozo dos direitos; inexistência de condenação a pena superior a 1 (um) ano. (D) Inscrição na seção do Conselho Regional respectivo há pelo menos 2 (dois) anos; capacidade de direitos profissionais e eleitorais; inexistência de condenação a pena superior a 5 (cinco) anos, em virtude de sentença transitada em julgado.	27. A Resolução nº 013/78 do COFECI estabelece atos administrativos de observância obrigatória pelos Conselhos Federal e Regional. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta a denominação empregada para ato de competência das Comissões dos Conselhos sobre assuntos submetidos à sua manifestação. (A) Deliberação. (B) Publicação. (C) Veto. (D) Formação.
24. O Decreto Federal nº 81.871/78 estabelece que os membros dos Conselhos Federal e Regionais poderão ser licenciados por deliberação do (A) Plenário. (B) Conselho Federal. (C) Conselho Estadual. (D) Colegiado Federal.	28. O português João Coragem, no intuito de trabalhar no ramo de imóveis, atendeu a todos os requisitos legais para inscrever-se no CRECI. Além dos documentos exigidos pela Lei, João terá que cumprir outro requisito legal. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta este requisito. (A) João deverá comprovar casamento com brasileira, ter filhos brasileiros e permanência com visto de trabalho. (B) João deverá comprovar a permanência legal e ininterrupta no País, durante o último ano. (C) João deverá comprovar a permanência se tiver filhos nascidos no Brasil e visto de trabalho. (D) João deverá comprovar a permanência se tiver contraído núpcias com mulher brasileira.
25. De acordo com o Decreto Federal nº 81.871/78, assinale a alternativa que apresenta a condição para o exercício da profissão de Corretor de Imóveis e da pessoa jurídica. (A) Não ter antecedentes criminais. (B) Inscrição em entidade de classe. (C) Pagamento da anuidade. (D) Não estar sendo processado.	29. De acordo com a Resolução nº 1.127/2009 do COFECI, a validade do registro de estágio no CRECI possui tempo determinado, podendo ser renovada por igual ou menor período, desde que seja paga nova taxa de registro. Desta forma, assinale a alternativa que apresenta o período de validade do registro de estágio. (A) 1 (um) ano. (B) 2 (dois) anos. (C) 6 (seis) meses. (D) 4 (quatro) meses.

30. Segundo a Resolução nº 1.127/2009 do COFECI, o registro do estágio poderá ser cancelado a requerimento da concedente ou *ex officio*, pelo Presidente do Conselho Regional, no término do prazo de duração do estágio ou no caso de

- (A) ocorrência de suspeição do concedente para o exercício profissional.
- (B) ocorrência de advertência do concedente para o exercício profissional.
- (C) ocorrência de impedimento do concedente para o exercício profissional.
- (D) ocorrência de falta grave praticada pelo concedente para o exercício profissional.

31. Tratando-se de emissão de segunda via da Cédula de Estudante Estagiário, e conforme determina a Resolução COFECI nº 1.127/2009, será possível a emissão mediante pagamento. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta como esta emissão poderá ser paga.

- (A) Mediante pagamento dos correspondentes tributos.
- (B) Mediante pagamento dos correspondentes emolumentos.
- (C) Mediante pagamento das correspondentes taxas.
- (D) Mediante pagamento das correspondentes contribuições.

32. A Lei nº 6.530/78 determina que o Conselho Federal deverá ter sede e jurisdição. Sendo assim, assinale a alternativa que as apresenta.

- (A) Sede na Capital da República e Jurisdição nos Estados e Municípios.
- (B) Sede nas Capitais e Jurisdição nos Estados e Territórios Nacionais.
- (C) Sede na Capital Federal e Jurisdição nos Municípios e no Distrito Federal.
- (D) Sede na Capital Federal e Jurisdição em todo Território Nacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

33. O Direito Administrativo é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que rege os órgãos estatais, agentes e atividades públicas. Partindo deste conceito, assinale a alternativa que apresenta a finalidade e atividade do Direito Administrativo diante do Estado.

- (A) Realizar concreta, direta, e indiretamente os fins desejados pelo Estado.
- (B) Realizar na forma subsidiária os fins desejados pelo Estado.
- (C) Realizar na forma abstrata os fins desejados pelo Estado.
- (D) Realizar diretamente os fins desejados pelo cidadão diante do ente Público.

34. O município de Itabirito/MG, necessitando melhorar o transporte público, essencial aos munícipes, resolveu fazer licitação de empresas para prestação de seus serviços. Considerando que o serviço público é dever do Estado, e que este tem a faculdade de delegá-lo a terceiros, assinale a alternativa que apresenta a forma que deve ser utilizada pela Administração Pública para transferência da referida função a Empresas Privadas.

- (A) Delegação.
- (B) Concessão.
- (C) Autorização.
- (D) Licitação.

35. O Estado, dotado de poder discricionário, pretende ampliar a malha rodoviária do Município de Dourados/MS. No entanto, há necessidade de proceder à indenização de certas famílias, uma vez que será necessária a demolição de imóveis para construção de avenidas. No exemplo acima, a forma de intervenção do Estado na propriedade é a

- (A) encampação.
- (B) desapropriação.
- (C) demolição.
- (D) indenização.

36. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seu Artigo 5º direitos e garantias fundamentais. De acordo com o referido dispositivo, caso seja necessária a elaboração de norma regulamentadora para garantia desses direitos, o meio a ser utilizado é o

- (A) Mandado de Segurança.
- (B) *Habeas Corpus*.
- (C) *Habeas Data*.
- (D) Mandado de Injunção.

37. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e que deverá obedecer a alguns princípios institucionais. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta esses princípios.

- (A) Princípio da unidade, indivisibilidade e independência funcional.
- (B) Princípio da celeridade, funcionalidade e dependência funcional.
- (C) Princípio da privacidade, imunidade e independência funcional.
- (D) Princípio da divisibilidade, inamovibilidade e dependência funcional.

38. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não havendo disposição contrária, a lei começará a vigorar, em todo país, (A) após a sanção legislativa e oficialmente publicada. (B) quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. (C) após o voto por maioria absoluta do Congresso Nacional e o Senado Federal e oficialmente publicada. (D) após o referendun por maioria simples do Congresso Nacional e oficialmente publicada.	43. A Convenção Coletiva de Trabalho nos termos da CLT é definida como (A) acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho. (B) acordo de caráter corporativo pelo qual a Delegacia do Trabalho representativa de categorias econômicas idênticas estipula condições de trabalho. (C) acordo de caráter participativo pelo qual o Sindicato de Classe representa as categorias econômicas participativas e estipula condições de trabalho. (D) acordo de caráter facultativo pelo qual a Delegacia do Trabalho representa o Sindicato de categorias econômicas idênticas estipula condições de trabalho.
39. Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia (A) 3 (três) meses depois de oficialmente publicada. (B) 40 (quarenta) dias depois de oficialmente sancionada. (C) 60 (sessenta) dias depois de oficialmente publicada. (D) 2 (dois) meses depois de oficialmente sancionada.	44. Em se tratando de Direito Tributário, o Imposto sobre Importação é devido pela entrada de produtos estrangeiros no País. De acordo com o Código Tributário Nacional, o contribuinte deste imposto é o (A) importador ou aquele equipado por lei, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. (B) comprador ou adquirente direto do produto apreendido. (C) adquirente legalmente apto a realizar arrematação do produto importado. (D) comprador ou importador indireto do produto arrecadado.
40. Quando a lei for omissa, o juiz não poderá deixar de julgar os casos sob sua apreciação, e deverá fazê-lo de acordo com (A) juízo de conveniência, os costumes e os princípios morais de direito. (B) julgados anteriores, normas <i>ad hoc</i> e princípios processuais. (C) a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. (D) livre entendimento emocional, a norma posta e os costumes gerais de direito.	45. A base de cálculo e o contribuinte do Imposto sobre Serviços de Transportes e Comunicações são, respectivamente, (A) o fato gerador e aquele que adquire o serviço prestado. (B) o serviço prestado e aquele que paga o preço do serviço. (C) o preço adquirido e o contribuinte do serviço prestado. (D) o preço do serviço e o prestador de serviço.
41. Em se tratando de jurisdição civil contenciosa e voluntária, assinale a alternativa que apresenta por quem ela é exercida. (A) Jurisdicionados. (B) Advogados. (C) Juízes. (D) Promotores.	46. De acordo com o Decreto nº 70.235/72, salvo disposição em contrário, os atos processuais executados pelos servidores serão de (A) 5 (cinco) dias. (B) 8 (oito) dias. (C) 10 (dez) dias. (D) 15 (quinze) dias.
42. Na cidade de Caratinga/MG, empregados e empresas celebraram contratos individuais de trabalho estabelecendo condições diversas das ajustadas anteriormente em Convenção Coletiva. Diante disso, assinale a penalidade que poderá ser aplicada no caso descrito. (A) Multa ao empregador. (B) Multa ao empregado e Sindicato. (C) Multa ao empregado e empregador. (D) Multa ao Sindicato e empregador.	

47. De acordo com o disposto no Decreto nº 70.235/72, compete ao Ministro da Fazenda, em instância especial,

- (A) remeter recursos aos Conselhos de Contribuintes, interpostos por procuradores da Fazenda, e optar pelas propostas de aplicação desses Conselhos.
- (B) remeter para instância superior recursos dos Conselhos de Contribuintes, interpostos por Representantes da Fazenda Pública Estadual e aplicar quantitativamente as normas conforme o caso.
- (C) julgar recursos de decisões dos Conselhos de Contribuintes, interpostos pelos Procuradores Representantes da Fazenda junto aos mesmos Conselhos e decidir sobre as propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos Conselhos de Contribuintes.
- (D) decidir recursos dos Conselhos de Contribuintes, interpostos pelos Promotores da Fazenda Estadual e julgar sobre aplicação de equidade apresentadas pelos Conselhos de Contribuintes.

48. Conforme previsão no Decreto nº 70.235/72, é vedado aos órgãos de julgamento afastar, no âmbito do processo administrativo fiscal, a aplicação ou deixar de observar, sob fundamento de inconstitucionalidade,

- (A) ato discricionário, resolução, decreto-lei, norma extravagante.
- (B) convenção, resolução, decreto-lei.
- (C) tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
- (D) tratado governamental, resolução, norma extravagante.

49. À Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação

- (A) Processual, Penal e Civil.
- (B) Tributária, Penal e Civil.
- (C) Tributária, Civil e Comercial.
- (D) Civil, Penal e Comercial.

50. De acordo com a Lei nº 6.830/80, o prazo para oferecimento dos Embargos pelo executado será de

- (A) 15 (quinze) dias, contados da notificação da penhora, ou do conhecimento da sentença de execução.
- (B) 10 (dez) dias, contados da juntada da nota de empenho.
- (C) 20 (vinte) dias, contados da juntada do auto de penhora, ou, com presunção de conhecimento do executado, na adjudicação dos bens penhorados.
- (D) 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária, ou da intimação da penhora.

PEÇA PROCESSUAL

Leia atentamente o caso hipotético apresentado abaixo e, em seguida, elabore uma peça processual, que deve ser transcrita no Caderno de Resposta Definitivo.

Homero, cidadão brasileiro, teve seus documentos furtados na cidade de Belo Horizonte, em 1º de janeiro de 2011. No momento do furto, efetuou Boletim de Ocorrência para resguardar seus direitos. Momentos depois, João da Praia, utilizando-se dos documentos de Homero, e agindo em concurso de agentes, praticou roubo mediante grave ameaça na Cidade de Formiga/MG, sendo preso em flagrante. A autoridade policial não verificou nos arquivos policiais a existência de Boletim de Ocorrência efetuado por Homero. Descoberta toda a falsidade ideológica e a utilização de documento falso por João da Praia, Homero ingressou com Ação de danos morais junto à Fazenda Pública, cujo resultado final gerou indenização em favor deste no valor de R\$50.000,00, que deveria ser aplicada a partir da sentença proferida em 8 de agosto de 2012. Na execução da sentença, Homero apresentou cálculos que indicavam a data do furto e o valor corrigido, no montante de R\$65.000,00. Na condição de advogado, apresente a peça processual cabível para defender os interesses da Fazenda Pública.

OBSERVAÇÃO

Deve-se assinar a Peça Processual como **Tício Merius, OAB/MG nº 000000**, pois, conforme capítulo 9 do Edital nº 010/2012, item 9.7: "Será atribuída nota zero à Peça Processual quando esta:

(...)

- c) for assinada fora do local apropriado;
- d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; (...)